KIYOTO
CREATIVE

02 / MONTHLY RETAINER AGREEMENT

[.MONTHLY CONTRACT.]

قرارداد همکاری ماهانه

PLEASE
READ AND
SIGN WITH
CARE

لطفاً پیش از امضا
با دقت مطالعه کنید.

KIYOTO CREATIVE / LEGAL DOCUMENTS / 02

MONTHLY RETAINER AGREEMENT

قرارداد همکاری ماهانه

قرارداد ارائه خدمات خلاقانه · نسخه قابل تکمیل برای هر همکاری

این قرارداد چارچوب خدمات ماهانه KIYOTO CREATIVE را تعیین می‌کند تا **زمان، منافع، حقوق و تعهدات هر دو طرف** در محیطی روشن، منصفانه و قابل پیش‌بینی محافظت شود. تعهدات ثابت، درخواست‌های متغیر، زمان‌بندی، تأییدها و هزینه‌ها پیش از اجرا تعریف می‌شوند. طرفین با حسن نیت، احترام و همکاری حرفه‌ای اقدام می‌کنند.

01 فصل اول — طرفین و مشخصات دوره

▪ ماده ۱ — طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ میان اشخاص زیر منعقد می‌شود:

ارائه‌دهنده خدمات — استودیو	سفارش‌دهنده خدمات — کارفرما
نام قانونی:	نام قانونی:
نام تجاری: **KIYOTO CREATIVE**	نام تجاری (در صورت وجود):
کد ملی / شناسه ملی:	کد ملی / شناسه ملی:
شماره تماس:	شماره تماس:

در صورت امضا از سوی شخص حقوقی، امضاکننده باید اختیار قانونی ایجاد تعهد داشته و در صورت درخواست طرف مقابل مدارک آن را ارائه کند. طرف اول «استودیو» و طرف دوم «کارفرما» نامیده می‌شود.

▪ ماده ۲ — مشخصات همکاری

مشخصه	اطلاعات
کد قرارداد	

مشخصه	اطلاعات
عنوان همکاری / بسته	
هدف همکاری	
تاریخ برنامه‌ریزی‌شده آغاز نخستین دوره	
مبلغ پایه هر دوره	تومان
کانال رسمی منتخب	☐ Bale ☐ WhatsApp Telegram

گفت‌وگو یا گروه رسمی با حضور نمایندگان مجاز در بستر منتخب مشخص و تأیید می‌شود.

▪ ماده ۳ — تعاریف و زمان

«بسته خدمات» مجموعه خروجی‌های مشخص در برابر مبلغ پایه دوره است. «خدمات استودیو-محور» خروجی‌هایی است که آغاز و برنامه‌ریزی آن‌ها بر عهده استودیوست؛ «خدمات درخواست‌محور» به ثبت درخواست کارفرما وابسته‌اند. «خدمات اضافی» خارج از نوع، تعداد یا محدوده بسته‌اند. «مبلغ مرجع مستقل» قیمت واحد خدمت پیش از تخفیف بسته است. Revision اصلاح محدود در چارچوب مسیر تأییدشده، و Redesign تغییر بنیادین مفهوم یا ساختار اثر است. روز کاری **شنبه تا پنجشنبه به‌استثنای تعطیلات رسمی ایران** و ساعت رسمی قرارداد **تهران (UTC+3:30)** است. مهلت‌های ساعتی پیوسته‌اند؛ آخرین زمان مهلت‌های تاریخ‌دار، ۲۳:۵۹:۵۹ همان روز است، مگر خلاف آن تصریح شود.

02 فصل دوم — بسته خدمات و درخواست‌ها

▪ ماده ۴ — بسته پایه و قیمت‌های مرجع

ردیف	شرح خدمت / نوع خروجی	تعداد در هر دوره	مبلغ مرجع واحد (تومان)	مسئول آغاز
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

جزء مالی	مبلغ (تومان)
مجموع ارزش مستقل خدمات	
تخفیف بسته، در صورت وجود	
مبلغ پایه توافقی هر دوره	

مبلغ مرجع هر واحد برای محاسبات Redesign و فایل‌های منبع استفاده می‌شود و تخفیف بسته آن را تغییر نمی‌دهد. تعداد و نوع خروجی‌ها، نه ساعات کار نامحدود، مبنای تعهد استودیو است.

▪ ماده ۵ — مشخصات فنی خروجی‌ها

خروجی	فرمت، ابعاد و ویژگی توافق‌شده	ملاحظات

خدمات یا خروجی‌های خارج از این جدول، به‌صورت خودکار مشمول بسته نیستند. تعهدات فنی دقیق، مبنای بررسی انطباق خروجی خواهند بود.

▪ ماده ۶ — خدمات برنامه‌ریزی‌شده توسط استودیو

در مواردی که آغاز خدمت با استودیوست، استودیو موظف است کار را برنامه‌ریزی کند، ورودی ضروری را در زمان مناسب بخواهد و تولید را پیگیری کند. صرف اینکه کارفرما درخواست مجزا نفرستاده، عذر عدم انجام این خروجی‌ها نیست. کارفرما باید ورودی‌ها و تأییدهای لازم را به‌موقع ارائه کند. آثار هر مانع ناشی از کارفرما باید در کانال رسمی ثبت شود.

▪ ماده ۷ — خدمات درخواستی کارفرما

در خروجی‌های درخواست‌محور، کارفرما مسئول ثبت درخواست کامل شامل هدف، محتوا، فایل‌ها و اطلاعات ضروری است. پس از احراز کامل‌بودن اطلاعات و قرارداشتن درخواست در محدوده بسته، استودیو آن را در برنامه تولید ثبت می‌کند. عدم ثبت درخواست توسط کارفرما، برخلاف عدم اجرای تعهدات استودیو-محور، می‌تواند موجب استفاده‌نشدن سهم همان خدمت شود.

▪ ماده ۸ — مهلت ارائه درخواست

مهلت درخواست‌ها برای هر نوع خدمت متفاوت و مطابق جدول زیر است:

نوع خدمت	حداقل فاصله ثبت درخواست تا پایان دوره
	روز کاری
	روز کاری
	روز کاری
	روز کاری

مقادیر این جدول باید پیش از امضا و متناسب با زمان تولید خدمات واقعی تعیین شوند. استودیو مسئول مدیریت درخواست کامل و به‌موقع در چارچوب تعهدات است.

- **ماده ۹ — درخواست دیرهنگام**

استودیو می‌تواند درخواست پس از مهلت را در صورت امکان و ظرفیت اجرایی بپذیرد؛ پذیرش الزامی نیست. درخواست نپذیرفته‌شده خودکار به دوره بعد منتقل نمی‌شود. در صورت پذیرش، طرفین می‌توانند **تاریخ مشخص تکمیل در دوره بعد** توافق و در کانال رسمی ثبت کنند. توافق بر تمدید اجرای همان درخواست، به‌خودی‌خود هزینه جدید ایجاد نمی‌کند و اجرای آن لزوماً به تمدید بسته ماهانه وابسته نیست.

- **ماده ۱۰ — هم‌زمانی درخواست‌های دوره‌های مختلف**

در صورت ادامه یک درخواست پذیرفته‌شده از دوره پیش، استودیو آن را همراه خروجی‌های دوره جدید بر اساس فوریت، پیچیدگی، تعهد زمانی و ظرفیت برنامه‌ریزی می‌کند. هیچ‌کدام صرفاً به علت تعلق به دوره پیش یا جدید اولویت خودکار ندارد. تغییر موعد توافق‌شده نیازمند توافق صریح است. درخواست دوره قبل خودکار از تعداد خروجی‌های دوره جدید کسر نمی‌شود.

- **ماده ۱۱ — سهم استفاده‌نشده**

سهم خروجی‌های درخواست‌محوری که کارفرما با وجود فراهم‌بودن امکان اجرا درخواست نکرده، در پایان همان دوره منقضی می‌شود و انتقال، بازپرداخت یا اعتبار خودکار ندارد. این قاعده فقط زمانی اعمال می‌شود که استودیو تعهد خود و امکان ارائه خدمت را فراهم کرده باشد. کارهای انجام‌نشده ناشی از قصور استودیو و درخواست‌های دیرهنگامی که تکمیل پس از دوره آن‌ها صریحاً پذیرفته شده، مستثنا هستند.

03 فصل سوم — دوره خدمات و تمدید

- **ماده ۱۲ — آغاز و مدت دوره**

آغاز دوره پس از وصول پیش‌پرداخت لازم و تسویه بدهی‌های سررسیدشده قبلی است. هر دوره از تاریخ فعال‌سازی تا **پایان روز قبل از تاریخ متناظر در ماه بعد** ادامه دارد؛ برای نمونه، ۶ فروردین تا پایان ۵ اردیبهشت. اگر روز متناظر در ماه بعد وجود نداشته باشد، آخرین روز آن ماه ملاک است، بدون آنکه تاریخ مبنای اولیه برای ماه‌های بعد برای همیشه تغییر کند. در صورت تأخیر در فعال‌سازی دوره جدید، تاریخ واقعی فعال‌سازی به مبنای جدید دوره‌های بعد تبدیل می‌شود.

ماده ۱۳ — تمدید صریح

تمدید **خودکار نیست**. کارفرما باید حداکثر تا پنج روز کاری پیش از پایان دوره، قصد ادامه همکاری را در کانال رسمی صریحاً اعلام کند. سکوت یا ادامه گفت‌وگو بدون تأیید مشخص، تمدید محسوب نمی‌شود. عدم تمدید موجب ایجاد تعهد برای دوره جدید نیست.

ماده ۱۴ — تغییر بسته در زمان تمدید

محدوده و مبلغ بسته دوره فعال ثابت است. تغییر تعداد، ترکیب یا قیمت بسته فقط برای دوره بعد با توافق معتبر اعمال می‌شود. جایگزینی خدمات در میانه دوره بدون توافق جدید مجاز نیست؛ درخواست خارج از بسته طبق ماده ۲۴ قیمت‌گذاری می‌شود.

ماده ۱۵ — اعلام تغییر قیمت

استودیو می‌تواند قیمت دوره آینده را پیشنهاد کند، نه آنکه مبلغ قطعی دوره جاری را یک‌جانبه تغییر دهد. اطلاع پیشنهاد جدید باید **حداقل پنج روز کاری پیش از پایان دوره** ارسال شود. در صورت پیشنهاد تغییر قیمت، کارفرما تا پایان آخرین روز کاری دوره برای تأیید تمدید با مبلغ جدید فرصت دارد. عدم پذیرش، باعث پایان همکاری در انتهای دوره جاری و تسویه طبق قرارداد می‌شود.

04 فصل چهارم — ارتباط، بازخورد و تأیید

ماده ۱۶ — کانال رسمی

بستر منتخب از میان **WhatsApp، Telegram و Bale** محل ثبت درخواست‌ها، فایل‌ها، بازخوردها و تأییدهاست. تغییر کانال با توافق و انتقال اطلاعات ضروری انجام می‌شود. برای جلوگیری از پراکندگی و حفظ وقت طرفین، پیام خارج از کانال رسمی تا زمان تأیید وصول و پذیرش در آن کانال، مبنای تغییر تعهد یا شروع مهلت نیست. ابلاغ‌های معتبر قانونی از این شرط مستثنا هستند.

ماده ۱۷ — نماینده تصمیم‌گیرنده

کارفرما یک نماینده مجاز برای تجمیع بازخورد و تأییدهای اجرایی معرفی می‌کند؛ تغییر او در کانال رسمی ثبت می‌شود. نظرات متعارض داخلی باید پیش از ارسال رفع شوند. تعهدات مالی جدید فقط با رضایت صریح کارفرما یا صاحب اختیار مالی ایجاد می‌شوند.

ماده ۱۸ — پاسخ‌گویی و جلسات

استودیو در شرایط معمول تلاش می‌کند پیام‌های اجرایی را ظرف **۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری** پاسخ دهد. این بازه تعهد به حضور دائمی یا پاسخ فوری نیست. جلسات و درخواست‌های فوری جداگانه هماهنگ می‌شوند. هدف از این رویه حفظ کیفیت، تمرکز و زمان هر دو طرف است.

ماده ۱۹ — بازخورد و تأیید خروجی‌ها

تأیید کانسپت‌های اصلی و تصمیم‌های بنیادی نیازمند اعلام صریح است. برای خروجی روتین در قالب تأییدشده، اقتباس محدود، اصلاح جزئی متن یا چیدمان و محتوای دارای Creative Direction از پیش تأییدشده، استودیو می‌تواند هنگام ارسال، فرصت بازبینی **۴۸ ساعت پیوسته** را با نسخه و زمان پایان مشخص اعلام کند. در روابطی که قانون تلقی سکوت مصرف‌کننده به‌عنوان رضایت را ممنوع می‌داند، سکوت تأیید حقوقی نیست و استودیو می‌تواند کار وابسته را تا پاسخ متوقف کند. در سایر روابطی که شرط تأیید خودکار قانوناً معتبر است، پایان مهلت بدون بازخورد ممکن است خروجی را نهایی کند. تمدید مهلت نیازمند توافق صریح قبل از انقضاست. پس از تأیید معتبر، اصلاح تازه جداگانه بررسی می‌شود؛ خطای استودیو همچنان رایگان اصلاح می‌شود. سکوت هرگز موجب تأیید هزینه، تمدید، تغییر قرارداد یا انتقال حق نیست.

05 فصل پنجم — اصلاحات و بازطراحی

ماده ۲۰ — سهم Revision

هر خروجی شامل **سه مرحله Revision** است. هر مرحله یک مجموعه بازخورد تجمیع‌شده و اجرای اصلاحات همان مجموعه در چارچوب Brief و مسیر توافق‌شده است. اصلاح خطاهای استودیو از این سهم کسر نمی‌شود. سهم استفاده‌نشده میان خروجی‌ها منتقل نمی‌شود و پس از تأیید معتبر همان خروجی منقضی خواهد شد.

ماده ۲۱ — Redesign با قیمت مرجع

تغییر بنیادین مفهوم، ساختار یا جهت‌گیری خلاقانه یک خروجی، Redesign است. هزینه هر Redesign **۵۰٪ مبلغ مرجع مستقل همان خروجی** در جدول ماده ۴ است؛ تخفیف بسته بر آن اثر ندارد. هر بازطراحی جداگانه مشمول همین درصد و همان مبلغ مرجع است، نه مبلغ مرکب. هر Redesign تأییدشده سه Revision جدید دارد. آغاز کار فقط پس از تأیید صریح موضوع، هزینه و برنامه زمانی ممکن است.

ماده ۲۲ — Revision اضافی

پس از اتمام سه Revision، درخواست اصلاح بعدی بر اساس حجم واقعی کار جداگانه قیمت‌گذاری می‌شود. استودیو باید مبلغ را پیشاپیش اعلام و **تأیید صریح کارفرما** را دریافت کند. بدون تأیید، تعهد یا هزینه تازه‌ای ایجاد نمی‌شود.

06 فصل ششم — صورت‌حساب و پرداخت

ماده ۲۳ — مدل ۵۰/۵۰ ماهانه

مبلغ پایه هر دوره **تومان** است. در آغاز دوره ۵۰٪ آن، معادل **تومان**، پیش از فعال‌سازی دریافت می‌شود. در پایان دوره ۵۰٪ **باقی‌مانده** به همراه خدمات اضافی تأییدشده همان دوره تسویه می‌شود. اگر کارفرما تمدید کند، هم‌زمان ۵۰٪ **پیش‌پرداخت دوره جدید** نیز وصول می‌شود. سررسید پایان دوره، **۲۳:۵۹:۵۹ آخرین روز کاری واقع در دوره خدمات** به وقت تهران است. مبالغ در قرارداد به تومان و در اسناد مالی رسمی حسب قانون به ریال ثبت می‌شوند. در صورت عدم تمدید، پیش‌پرداخت دوره بعد مطالبه نمی‌شود.

▪ ماده ۲۴ — خدمات اضافی

هر درخواست خارج از نوع، تعداد یا محدوده بسته، مستقل قیمت‌گذاری می‌شود. **اجرا فقط پس از اعلام شرح و هزینه و تأیید صریح کارفرما** مجاز است؛ سکوت، اجازه ایجاد هزینه نیست. خدمات انجام‌شده و تأییدشده به تسویه پایان همان دوره افزوده می‌شود. اگر همکاری پایان یابد، مانده معتبر هزینه اضافی در صورت‌حساب نهایی محاسبه خواهد شد.

▪ ماده ۲۵ — هزینه‌های شخص ثالث

دارایی‌هایی مانند فونت تجاری، تصاویر Stock، نرم‌افزار، اشتراک AI و خدمات خارج از بسته، فقط با تأیید قبلی کارفرما خریداری می‌شوند. وجه خرید باید **قبل از خرید** تأمین شود. استودیو تعهدی به تأمین یا پیش‌پرداخت این مبالغ از منابع خود ندارد.

▪ ماده ۲۶ — تأخیر در پرداخت

پرداخت با وصول وجه در حساب اعلام‌شده کامل می‌شود. پس از سررسید، **۷۲ ساعت پیوسته** مهلت ارفاقی است. سپس وجه التزام برابر **۱۰٪ مبلغ اولیه سررسیدشده در هر هفت روز**، به نسبت ساعت‌های سپری‌شده و **به روش ساده و غیرمرکب** محاسبه می‌شود. پرداخت جزئی، اصل بدهی باقی‌مانده را کاهش می‌دهد اما تا تسویه اصل بدهی، مبنای اولیه وجه التزام تغییر نمی‌کند. سقف کل وجه التزام **۵۰٪ مبلغ اولیه همان بدهی** است؛ محاسبه با پرداخت کامل اصل یا رسیدن به سقف، هرکدام مقدم باشد، متوقف می‌شود. شرط در حدود قوانین آمره معتبر است و بابت همان تأخیر خسارت هم‌موضوع مضاعف مطالبه نمی‌شود.

▪ ماده ۲۷ — تأخیر بانکی

اگر انتقال وجه با موفقیت پیش از سررسید آغاز شده، ولی وصول صرفاً به علت تأخیر اثبات‌پذیر بانکی به عقب افتاده باشد، استودیو می‌تواند با رسید معتبر و در صورت نیاز مدارک تکمیلی، وجه التزام مربوط را ببخشد. این بخشودگی خودکار نیست و تا وصول وجه، شرط آغاز خدمات دوره تازه محقق نشده است.

▪ ماده ۲۸ — تعلیق و آغاز مجدد

پس از پایان مهلت ۷۲ ساعته و ادامه بدهی، استودیو می‌تواند با اطلاع به کارفرما خدمات متأثر را معلق کند. ازسرگیری پس از تسویه اصل بدهی‌های سررسیدشده و وجه التزام معتبر است. تعلیق مربوط به **دوره فعال** موجب تمدید آن یا انتقال خودکار سهم استفاده‌نشده نمی‌شود؛ اما تأخیر در پرداخت **پیش‌پرداخت دوره جدید** موجب جابه‌جایی تاریخ فعال‌سازی همان دوره خواهد شد.

▪ ماده ۲۹ — مالیات و تکالیف قانونی

هر طرف مسئول تکالیف مالیاتی، بیمه‌ای و قانونی خود در حدود قوانین لازم‌الاجراست. مالیات و عوارض ارزش افزوده، در صورت شمول، در صورتحساب منظور می‌شود. توافق طرفین، تکلیف آمره قانونی را حذف نمی‌کند.

07 فصل هفتم — تحویل، فایل‌ها و حق استفاده موقت

▪ ماده ۳۰ — تعهد تحویل

استودیو خروجی‌های ماهانه را مطابق تعداد، مشخصات و برنامه توافق‌شده آماده می‌کند. پیش‌نمایش یا فایل بازبینی، تحویل قطعی محسوب نمی‌شود. انجام‌نشدن خروجی برنامه‌ریزی‌شده صرفاً بر اثر قصور استودیو به «سهم استفاده‌نشده کارفرما» تبدیل نمی‌شود و باید طبق ماده ۴۳ جبران یا تسویه شود.

▪ ماده ۳۱ — مجوز استفاده طی دوره فعال

از آنجا که نیمی از مبلغ پایه در پایان دوره دریافت می‌شود، پس از وصول پیش‌پرداخت، کارفرما اجازه **موقت و محدود** استفاده و انتشار خروجی روتین تأییدشده را در فعالیت معمول تجاری همان دوره دارد. این مجوز، حقوق قطعی و انحصاری نهایی را پیش از تسویه ایجاد نمی‌کند. در صورت تعلیق معتبر به علت عدم پرداخت، انتشارهای تازه بر اساس این مجوز موقت تا رفع تعلیق متوقف می‌شود؛ انتشارهای مجاز پیشین صرفاً به علت تأخیر بعدی غیرمجاز محسوب نمی‌شوند. پس از تسویه مطالبات مرتبط، حق بهره‌برداری نهایی طبق ماده ۳۴ برقرار می‌شود.

▪ ماده ۳۲ — فایل منبع

فایل‌های منبع جزو بسته پایه نیستند. در صورت درخواست، فایل تولیدی قابل‌ویرایش مورد توافق با هزینه **۳۰٪ مبلغ مرجع مستقل خروجی** تحویل می‌شود. فایل داخلی، طرح ردشده، کتابخانه اختصاصی و دارایی ثالث مشمول این خرید نیست. خرید فایل منبع مجوز تغییر نامحدود ایجاد نمی‌کند.

▪ ماده ۳۳ — رفع اشکال و آرشیو

خطاهای فنی ناشی از عملکرد استودیو که تا ۱۴ روز تقویمی پس از تحویل هر خروجی اعلام شوند، رایگان رفع می شوند؛ حقوق قانونی غیرقابل اسقاط کارفرما محفوظ است. استودیو تعهدی به نگهداری و آرشیو آثار بیش از سی روز تقویمی پس از تحویل هر خروجی ندارد و پس از آن، در نبود تکلیف قانونی، فایل ها قابل حذف اند. پیشنهاد استودیو این است که کارفرما یک هارددیسک سالم و با ظرفیت کافی در اختیار استودیو قرار دهد تا آثار او در طول همکاری روی آن آرشیو شوند. مسئولیت نگهداری نسخه های دریافت شده با کارفرماست؛ اسناد مالی و قانونی مستثنا هستند.

08 فصل هشتم — مالکیت فکری

▪ ماده ۳۴ — حقوق آثار نهایی

حقوق معنوی پدیدآورنده در حدود قانون محفوظ است. پس از تسویه کامل مطالبات مربوط به دوره، حقوق بهره‌برداری تجاری **انحصاری** از خروجی‌های نهایی همان دوره طبق توافق صریح طرفین برقرار می‌شود. برای آثار سفارشی مشمول ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مدت حقوق مادی سفارش‌دهنده تا **۳۰ سال از تاریخ پدیدآمدن اثر** است؛ سایر آثار طبق مقررات خاص خود بررسی می‌شوند. استفاده در حدود حقوق قانونی و مجوز دارایی‌های ثالث، **در سراسر جهان و همه رسانه‌های کنونی و آینده** مجاز است. استمرار پس از دوره قانونی در صورت امکان نیازمند توافق معتبر تازه است. آثار ردشده، کانسپت‌های استفاده‌نشده و منابع داخلی جزو مجوز نیستند.

▪ ماده ۳۵ — مجریان تولید و انتقال برند

پس از فعال‌شدن حقوق، کارفرما می‌تواند خروجی را برای تولید و انتشار در اختیار اشخاص ثالث مجری قرار دهد، بدون ایجاد حق بهره‌برداری مستقل برای آنان. در انتقال واقعی مالکیت کسب‌وکار یا برند، حقوق موجود و قابل‌انتقال طبق قانون بدون ضرورت اطلاع یا مجوز مستقل از استودیو قابل انتقال‌اند. انتقال یا sublicensing مستقل و غیرمرتبط مستلزم توافق معتبر است.

▪ ماده ۳۶ — اجازه تغییر آثار

هر تغییر فنی یا خلاقانه توسط کارفرما یا شخص ثالث، در موارد نیازمند مجوز مطابق قرارداد و قانون، باید برای **همان تغییر مشخص** جداگانه مکتوب اجازه داده شود. تبدیل فرمت، تغییر اندازه، فضای رنگی و چیدمان نیز می‌توانند مشمول باشند. صدور اجازه **رایگان** است؛ انجام خدمات اضافی توسط استودیو می‌تواند با تأیید پیشینی کارفرما هزینه جداگانه داشته باشد.

▪ ماده ۳۷ — استفاده یا تغییر غیرمجاز

وجه التزام مورد توافق برای استفاده خارج از مجوز یا تغییر بدون اجازه لازم، **۱۰۰٪ مبلغ مرجع مستقل هر خروجی متأثر** است، مشروط به تحقق شرایط قانونی مطالبه. چند تغییر مربوط به یک خروجی از حیث این وجه التزام یک بار حساب می‌شود؛ خسارت هم‌موضوع مضاعف بدون مبنای مستقل مجاز نیست.

▪ ماده ۳۸ — منابع ثالث و ثبت تجاری

مجوز دارایی‌های ارائه‌شده از سوی کارفرما بر عهده او و رعایت مجوز منابع انتخاب‌شده توسط استودیو بر عهده استودیوست. ثبت رسمی برند و علامت تجاری، مگر در صورت سفارش جداگانه خدمات ثبت، با کارفرماست. استودیو بدون قرارداد جداگانه حقوقی، ثبت‌پذیری یا نبود تعارض علامت را تضمین نمی‌کند.

09 فصل نهم — محرمانگی و نمونه‌کار

▪ ماده ۳۹ — اطلاعات محرمانه

استودیو موظف به حفاظت از اطلاعات غیرعمومی و محرمانه کارفرماست. مدت تعهد قراردادی **دو سال از آخرین تعامل مرتبط** است؛ اسرار تجاری واجد حمایت قانونی مستقل از این مدت حفظ می‌شوند. اطلاعات عمومی یا موارد افشای الزام‌آور تابع استثناهای قانونی هستند.

▪ ماده ۴۰ — انتشار آثار

استودیو می‌تواند آثار نهایی، مسیر توسعه، اسکیچ‌ها، کانسپت‌های جایگزین و طرح‌های ردشده را در پورتفولیو و فعالیت حرفه‌ای منتشر کند، **پس از رونمایی عمومی مرتبط توسط کارفرما یا سه ماه پس از تحویل همان خروجی در نبود رونمایی**. این حق شامل افشای اطلاعات محرمانه، اسرار تجاری و داده‌های شخصی محافظت‌شده نیست؛ اطلاعات حساس باید حذف یا غیرقابل‌شناسایی شوند یا بخش متعارض منتشر نشود.

10 فصل دهم — مسئولیت‌ها و کیفیت

- **ماده ۴۱ — تعهدات استودیو**

استودیو باید بسته مورد توافق را با استاندارد حرفه‌ای متناسب اجرا کند؛ خروجی استودیو-محور را برنامه‌ریزی کند؛ درخواست کامل و به‌موقع را در محدوده بسته مدیریت کند؛ هزینه اضافی را پیش از اجرا تأیید بگیرد؛ محرمانگی را رعایت کند؛ خطای خود را اصلاح کند؛ و مشکلات اثرگذار بر اجرا را به‌موقع اطلاع دهد.

- **ماده ۴۲ — تعهدات کارفرما**

کارفرما باید اطلاعات صحیح، محتوا و تأییدها را به‌موقع ارائه کند؛ درخواست‌ها را طبق مهلت‌های ماده ۸ ثبت کند؛ نماینده مجاز معرفی کند؛ نظرات داخلی را تجمیع کند؛ پرداخت‌ها را انجام دهد؛ حقوق آثار را رعایت کند؛ و مجوز دارایی‌های ارائه‌شده از سوی خود را تأمین کند.

- **ماده ۴۳ — تأخیر یا قصور استودیو**

خروجی ناقص یا انجام‌نشده ناشی از قصور استودیو به‌عنوان سهم استفاده‌نشده کارفرما تلقی نمی‌شود. استودیو باید برای تکمیل، برنامه اصلاحی منطقی پیشنهاد کند. اگر اجرای تعهد ممکن نباشد یا نقض اساسی برطرف نشود، حقوق کارفرما برای تسویه متناسب، جبران خسارت یا سایر ضمانت‌های قانونی محفوظ است.

- **ماده ۴۴ — همکاران و ابزارهای اجرایی**

استودیو می‌تواند از همکاران و ابزارهای تخصصی از جمله AI استفاده کند؛ با این حال مسئولیت قراردادی کیفیت، محرمانگی و حقوق لازم برای خروجی تعهدشده را حفظ می‌کند. استفاده از ابزار AI به‌خودی‌خود تضمین‌کننده اصالت مطلق یا ثبت‌پذیری اثر نیست.

- **ماده ۴۵ — تولید و سقف مسئولیت**

استودیو فایل را طبق مشخصات توافق‌شده آماده می‌کند و کارفرما باید پیش از تولید انبوه، نمونه را بررسی کند. خطای مستقل تولیدکننده بر عهده مجری مربوط است؛ خطای قابل‌انتساب به استودیو از مسئولیت او خارج نمی‌شود. سقف مسئولیت قراردادی استودیو در حدود مجاز قانون، معادل مبلغ دریافتی بابت **همان دوره خدمات** است؛ مسئولیت‌های غیرقابل‌اسقاط قانونی مستثنا هستند.

11 فصل یازدهم — پایان همکاری

- **ماده ۴۶ — عدم تمدید**

با پایان دوره و عدم تأیید تمدید، همکاری پایان می‌یابد و جریمه مستقلی بابت عدم تمدید ایجاد نمی‌شود. کارفرما مانده مبلغ پایه دوره جاری و خدمات اضافی تأییدشده را تسویه می‌کند. پیش‌پرداخت دوره جدید مطالبه نمی‌شود. درخواست پذیرفته‌شده برای تکمیل پس از دوره طبق موعد ثبت‌شده انجام می‌شود.

- **ماده ۴۷ — خاتمه پیش از پایان دوره**

اگر کارفرما بدون نقض اساسی استودیو در میانه دوره فعال قصد خاتمه داشته باشد، مبلغ پایه همان دوره با توجه به رزرو ظرفیت و تعهدات خدمات، مطابق قرارداد قابل تسویه است؛ هزینه اضافی فقط در صورت تأیید و انجام محاسبه می‌شود. جریمه مستقلی بابت عدم تمدید دوره بعد وجود ندارد. در موارد قصور استودیو یا حقوق آمره مصرف‌کننده، تسویه مطابق قانون و خدمات واقعاً قابل‌مطالبه انجام می‌شود.

- **ماده ۴۸ — فسخ به سبب نقض اساسی**

نقض اساسی باید مستند اعلام شود. اگر اصلاح ممکن باشد، **هفت روز کاری** برای رفع آن فرصت داده می‌شود؛ مگر قانون یا ماهیت تخلف فوریت یا مهلت دیگری اقتضا کند. در صورت عدم اصلاح، طرف زیان‌دیده حقوق قانونی مربوط دارد. خاتمه ناشی از قصور استودیو به معنای استحقاق خودکار کل مبلغ دوره بدون توجه به خدمات قابل‌ارائه نیست.

- **ماده ۴۹ — فورس ماژور**

اگر حادثه خارج از کنترل متعارف اجرای تعهد را غیرممکن کند، تعهد متأثر طبق قانون تعلیق می‌شود. طرف متأثر به‌موقع اطلاع می‌دهد و آثار حادثه را کاهش می‌دهد. اگر مانع بیش از **۳۰ روز تقویمی** ادامه یابد و ادامه همکاری در زمان معقول ممکن نباشد، هر طرف می‌تواند خاتمه بخواهد. تسویه بر مبنای خدمات اجراشده و هزینه‌های معتبر، بدون جریمه مستقل خاتمه اختیاری، خواهد بود.

12 فصل دوازدهم — مقررات نهایی

- **ماده ۵۰ — وضعیت مستقل استودیو**

استودیو ارائه‌دهنده مستقل خدمات است و این قرارداد به‌خودی‌خود رابطه استخدامی ایجاد نمی‌کند. در صورت شمول واقعی قوانین آمره کار و بیمه، مقررات قانونی مقدم خواهد بود.

- **ماده ۵۱ — داده‌پیام، تأیید و ابلاغ**

مکاتبات کانال رسمی در حدود قانون داده‌پیام و ادله الکترونیکی می‌توانند قابل استناد باشند، اما پیام عادی لزوماً امضای الکترونیکی مطمئن نیست. طرفین باید سوابق تأیید، نسخه‌ها و صورتحساب‌ها را حفظ کنند. اصلاح مفاد اصلی و تعهد مالی جدید نیازمند رضایت صریح اشخاص دارای اختیار است. ابلاغ رسمی و قضایی از روش قانونی معتبر انجام می‌شود و اطلاعات تماس باید به‌روز بماند. اطلاعات تکمیلی که افشای آن قانوناً الزامی است، خارج از فرم کوتاه مشخصات، به روش قانونی ارائه می‌شود.

- **ماده ۵۲ — قانون حاکم و اختلاف**

قرارداد تابع قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است. اختلاف‌ها ابتدا با مذاکره مستند و در صورت عدم حل نزد مرجع قضایی صالح پیگیری می‌شوند. این شرط، مراجعه قانونی فوری را در موارد مجاز محدود نمی‌کند.

ماده ۵۳ — اصلاحات و استقلال مواد

تغییر شروط اصلی صرفاً با توافق معتبر و قابل‌اثبات طرفین ممکن است. اگر شرطی غیرقابل اجرا باشد، سایر مواد مستقل تا حد مجاز قانون معتبر می‌مانند. قرارداد و اصلاحیه‌های معتبر، توافق نهایی درباره این همکاری را تشکیل می‌دهند.

ماده ۵۴ — تأیید و امضا

طرفین با امضا تأیید می‌کنند بسته، تعداد و مشخصات خروجی‌ها، قیمت‌های مرجع، مبلغ پایه، مهلت‌های درخواست، چرخه پرداخت و قواعد تمدید را مطالعه کرده و فرصت پرسش داشته‌اند. قرارداد پس از تکمیل اطلاعات ضروری و پذیرش معتبر دارای آثار قانونی خواهد بود.

استودیو — KIYOTO CREATIVE	کارفرما
نام کامل: _____	نام کامل: _____
تاریخ: _____	تاریخ: _____
امضا / مهر:	امضا / مهر:

یادآوری پیش از امضا: تکمیل اطلاعات واقعی طرفین، بسته خدمات، قیمت‌ها، تعداد خروجی‌ها، مهلت‌های درخواست و انتخاب کانال رسمی ضروری است. حقوق غیرقابل‌اسقاط قانونی و محدودیت‌های دارایی‌های ثالث بر شروط مغایر مقدم‌اند.

KIYOTO

CREATIVE

CREATIVE STUDIO / DOCUMENTS